



搜索您想了解的政策 / 资讯 / 服务

搜一下

首页

要闻动态

政务公开

政务服务

政民互动

走进盐亭

您当前的位置：首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 安全生产

经开区“7·30”一般道路交通事故调查报告

时间：2022-12-07 来源：盐亭县应急管理局 访问量：387

【字体：大 中 小】 分享到：



经开区“7·30”一般道路交通事故调查报告

2022年7月30日11时2分许，王雄智驾驶川B3WA09小型轿车，从盐亭玉龙镇往盐亭县城方向行驶，行驶至盐亭县经开区盐蓬路与文登路十字交叉路口处，在超越前方停于路口待左转弯的川ADE2722小型轿车时，越过道路中心双实线与对向顾体学驾驶的川J19133重型自卸货车相撞，造成两车部分受损及王雄智死亡的交通事故。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《关于在生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的办法（试行）》等法律法规的规定，盐亭县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县纪委监委、县检察院、县总工会、县交通运输局、县公安局交通警察大队、经开区、巨龙镇、县安全生产监察执法大队相关人员组成的事故调查组，对事故展开调查工作。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位、责任人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下。

一、事故发生单位概况

（一）事故发生单位基本情况

1. 绵阳市通力汽车运输有限公司,地址位于四川省绵阳市涪城路 11 号,营业执照统一社会信用代码 9151070378958302Q,营业期间 1998 年 3 月 26 日至长期。法定代表人刘云。注册资本 1000 万元整,经营范围:出租汽车客运、客运站经营、普通客运、省际班车客运等,取得有营业执照、道路运输许可证等证照。绵阳市通力汽车运输有限公司下设绵阳分公司、盐亭分公司等 10 个分公司和 9 个汽车客运站及财务处、经营处、机务处、安全处、信息监控中心等部门,现有职工 1300 余人,营运线路有 414 条,营运班车 1270 辆。

2. 绵阳市通力汽车运输有限公司盐亭分公司(以下简称通力盐亭分公司),地址位于盐亭县云溪镇文同路上段 223 号,营业执照统一社会信用代码 91510723711852672Q,营业期同 2003 年 4 月 30 日至长期,负责人蒲长明,经营范围:出租汽车客运、客运站经营、省际班车客运、市际班车客运等,负责所属客运班车、驾驶员经营管理和安全管理(含驾驶员招聘、考核、培训等工作。通力盐亭分公司设经理 1 人、副经理 3 人,下设有经营科、安全科、机务科、信息监控办公室、劳动人事科等科室。

3. 绵阳市通力汽车运输有限公司盐亭凤凰出租汽车分公司(以下简称凤凰汽车公司),企业类型属于有限责任公司分公司(自然人投资或控股),营业场所为盐亭县云溪镇石岭村 3 社,统一社会信用代码为 915107233269370206,负责人为蒲长明,成立日期为 2015 年 1 月 23 日,营业执照登记机关为盐亭县行政

审批局，经营范围：出租汽车客运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

凤凰汽车公司具有《中华人民共和国道路运输经营许可证》，（川交运管许可省字 510000000015-510723 号），许可证在有效期内。

（二）事故车辆情况

1. 川 B3WA09 小型轿车，车辆登记所有人为凤凰汽车公司，登记住所为四川省盐亭县云溪镇石岭村 3 社。使用性质为出租客运，车辆品牌型号为长安牌 SC7161UM，车辆识别代号（VIN）为 LS5A2ABJ4LB322432，发动机号为 L4UB12906，核定载人数 5 人，车辆总质量为 1535kg，整备质量为 1160kg，注册日期为 2021 年 1 月 15 日，检验有效期至 2023 年 1 月，该车在中华联合财产保险股份有限公司参保道路客运承运人保险，保险单号为 022251073800043A000013。

川 B3WA09 小型轿车具有《中华人民共和国道路运输证》（川交运管绵字 510723000779 号），经营许可证号 510000000015，证件有效期至 2022 年 12 月 31 日，经营范围巡游出租汽车客运，核发机关为盐亭县交通运管所。

经四川旭日司法鉴定中心鉴定（川旭鉴[2022]车鉴字第 1940-2 号）：（1）川 B3WA09 号“长安”牌小型轿车所检验的安全技术状况符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定；（2）川 B3WA09 号“长安”牌小型轿车在视

频画面中通过选取的分道线及分道线间的行驶速度为 84km/h~85km/h。

2. 川 J19133 重型自卸货车, 车辆登记所有人顾体含, 登记住所为四川省遂宁市船山区天宫南路 97 号。使用性质为货运, 车辆品牌型号为陕汽牌 SX3255DR384, 车辆识别代号 (VIN) 为 L2GCL2R48BX021199, 发动机号为 1611A030371, 核定载人数 2 人, 车辆总质量为 25000kg, 整备质量为 12200kg, 核定载质量 12670kg, 注册日期为 2012 年 3 月 20 日, 检验有效期至 2023 年 3 月。该车在中国人民财产保险股份有限公司绵阳市分公司参保机动车交通事故责任强制保险, 保险单号为 PDZA202251070000085090。

经四川旭日司法鉴定中心鉴定 (川旭鉴[2022]车鉴字第 1940-1 号): 川 J19133 号“陕汽”牌重型自卸货车所检验的安全技术状况符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定; 川 J19133 号“陕汽”牌重型自卸货车的行驶速度无法鉴定。

(三) 涉事车辆驾驶人情况

1. 王雄智, 男, 1975 年 12 月 31 日出生, 系川 B3WA09 小型轿车事发时驾驶人, 身份证号码为 510723197512312038, 住址为四川省盐亭县云溪镇北街 105 号 3 幢 2 单元 2 楼 1 号, 持“C1E”型机动车驾驶证, 由四川省绵阳市公安局交通警察支队核发, 初次领证日期为 2009 年 9 月 17 日, 驾驶证有效期为 2015 年 9 月

17日至2025年9月17日，准驾小型轿车。

事发后，经盐亭县公安局交通警察大队委托四川民生法医学司法鉴定所对王雄智血液中乙醇浓度进行鉴定（川民司[2022]毒鉴字第0846号），检出乙醇浓度为 $<5.0\text{mg}/100\text{ml}$ ，排除酒驾。

2. 顾体学，男，1966年12月16日生，系川J19133重型自卸货车事发时驾驶人，身份证号码为510723196612163338，住址为四川省盐亭县麻秧乡胜利村十组，持“A2”型机动车驾驶证，由四川省绵阳市公安局交通警察支队核发，初次领证日期为1999年2月4日，驾驶证有效期为2021年2月4日至长期，准驾重型自卸货车。

事发现场，经盐亭县公安局交通警察大队民警对顾体学进行酒精检测，结果为0，排除酒驾。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故现场情况

事故发生路段位于盐亭县经开区盐蓬路与文登路交叉路口，盐蓬路为双向六车道，一端通往盐亭县城方向，一端通往巨龙镇方向，道路中心设有黄色双实线，无中央隔离设施，机动车车道间有分道线，路口设有人行横道标线，该路段限速70公里/小时，沥青路面，路面完好干燥，事发时天气晴朗，视线良好。

（二）事故发生经过

2022年7月30日11时2分许，王雄智驾驶川B3WA09小型轿车，从盐亭玉龙镇往盐亭县城方向行驶，行驶至盐亭县经开区

盐蓬路与文登路十字交叉路口处,在超越前方停于路口待左转弯的川 ADE2722 小型轿车时,越过道路中心双实线与对向顾体学驾驶的川 J19133 重型自卸货车相撞,造成两车部分受损及王雄智抢救无效死亡的交通事故。

(三) 事故救援情况

事故发生后,货车驾驶员顾体学发现与之相撞的出租车驾驶员严重受伤,立即拨打“110”报警电话和“120”急救电话,交警及“120”医护人员先后赶到现场,医护人员对出租车驾驶员进行抢救,经抢救无效死亡。

(四) 事故善后情况

事故发生后,凤凰汽车公司安排专人做好死者亲属的安抚工作,公司已与死者家属签订了事故谅解协议,事故善后处置工作平稳有序。

(五) 事故应急救援评估

经评估,事故发生后,盐亭县政府,县公安、县消防、县应急、县交通等部门负责人及时到达现场,现场处置得当,符合相关法律法规的要求,未导致更大的财产损失和人员伤亡,未引起不良影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(一) 事故造成的人员伤亡情况

死者:王雄智,汉族,男,身份证 510723197512312038,住址为四川省盐亭县云溪镇北街 105 号 3 幢 2 单元 2 楼 1 号。

(二) 事故直接经济损失情况

经评估，本次事故直接经济损失约为人民币 80 余万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

王雄智驾驶小型轿车行经事发路段，超越前方停于路口待左转弯的小型轿车时，违规越过道路中心双实线，超速行驶，是导致此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

凤凰汽车公司，安全管理不到位，安全管理制度不完善，安排相关岗位人员未按时到岗履职，安全生产教育培训不到位，是导致事故发生的间接原因。

（三）相关职能部门履职情况

盐亭县交通运输局公路运输管理所（以下简称县交通运管所），督促企业履行安全生产主体责任不到位，安全检查流于形式。

（四）事故性质

通过现场勘查、调查询问和查阅资料以及分析论证，事故调查组一致认定该起道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）道路交通事故成因分析和事故责任认定情况

根据盐亭县公安局交通警察大队出具的道路交通事故认定书（第 510723120220000017 号），在此次交通事故中，当事人王雄智驾驶车辆牌号为川 B3WA09 小型轿车行经事发路段，超越

前方停于路口待左转弯的小型轿车时，以 84km/h~85km/h 行驶速度越过道路中心双实线，违反超车规定且超速行驶，是造成此次交通事故的直接原因，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”第四十三条“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车：（一）前车正在左转弯、掉头、超车的。”第四十二条第一款：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”

根据事故现场勘查，调查取证，核实当事人的违法行为在事故中的作用及过错程度，依照《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项之规定，此事故认定如下：王雄智负此次事故的全部责任，顾体学无责任。

（二）责任单位及处理意见

1. 凤凰汽车公司，公司内部安全管理不到位，制度不健全，对该起事故负有责任，建议由盐亭县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚，并责令其对事故暴露出的问题进行整改，并将整改结果报行业主管部门和盐亭县应急管理局。

2. 县交通运管所，对凤凰汽车公司监督管理不到位，建议盐亭县纪委监委对县交通运管所及其相关责任人员进行处理。

（三）责任个人及处理意见

1. 王雄智，违反超车规定且超速行驶。其行为对事故的发生负有直接责任，鉴于其本人已死亡，建议免予追究。

2. 蒲长明，凤凰汽车公司负责人，未建立健全并落实本单位全员安全责任制，督查检查本单位安全工作，及时消除事故隐患，对该起事故负有责任。建议由盐亭县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚。

3. 冯明盛，凤凰汽车公司副经理，指导、监督专职安全生产管理机构及专职安全生产管理人员全面开展安全生产监督管理工作不到位，对该起事故负有责任，建议由盐亭县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》给予行政处罚。

4. 雷海，凤凰汽车公司经营科长，未根据本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理建议，对该起事故负有责任，建议由公司按照公司管理有关规定予以处理，并将处理结果报盐亭县应急管理局。

4. 马先义，凤凰汽车公司专职安全管理员，未严格落实公司安全生产管理责任，对公司《安全生产责任清单》的要求“负责组织检查车辆安全技术状况，规范驾驶员安全操作行为”落实不到位，对该起事故负有责任，建议由公司按照公司管理有关规定予以处理，并将处理结果报盐亭县应急管理局。

5. 顾体学，驾驶车辆牌号为川 J19133 重型自卸货车行经事发路段正常行驶。在此次事故中不承担责任，不予追究。

六、事故防范和整改措施

事故调查组针对该起事故暴露出的问题，对相关单位提出如下整改建议措施。

（一）加强安全教育培训，切实消除事故隐患。

凤凰汽车公司要严格按照安全生产法的规定，结合自身实际制定安全生产教育培训计划，要加大对驾驶员的安全教育培训力度，着力消除人的不安全行为的发生，要及时跟踪驾驶员的心理情况，避免出现因场外因素影响驾驶从而导致发生安全事故，要举一反三，加强生产安全事故隐患排查，对检查中发现的安全隐患，要采取技防、人防、物防等管理措施，及时消除事故隐患，实现闭环管理。

（二）建立健全责任体系，落实企业主体责任。

县内各运输企业要进一步落实安全生产主体责任。是要建立健全安全生产各项规章制度，通过动态监控、车辆安全检查、隐患治理整顿等措施，有效加强对所属车辆和驾驶员的安全管理，确保各项安全生产规章制度落实到位。要加强对驾驶员的安全考核培训教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作技能，提升从业人员的安全意识和突发事件的应急处置能力。

（三）强化部门联动协作，夯实安全监管基础。

各负有道路交通安全生产监督管理职责的部门应当相互配合、齐抓共管、信息共享、资源共用，依法加强安全生产监督管理工作。要依托“安全生产月”等活动开展形式多样、百姓喜闻乐见的集中宣传、咨询活动，有针对性地提高普通群众、客货运驾乘人员等特定群体的交通安全意识，引导广大群众逐步养成良好的交通习惯，切实增强人民群众交通安全意识。

经开区“7·30”一般道路交通事故调查组

2022年10月26日



扫一扫在手机打开当前页

中央、省、市政府网站

市内各县市区政府网站

▼ 省内各地市州政府网站

▼ 县内其他部门网站



主办单位：盐亭县人民政府办公室

承办单位：盐亭县融媒体中心

网站地图

电话：0816-7121411

地址：盐亭县指南新区广电大楼五楼

政府网站标识码：5107230049

蜀ICP备19013737号-1

川公网安备51072302110048号